清城龙塘“5·6”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2024 年 11 月

目 录

一、基本情况.....- 1 -

（一）涉事企业情况.....- 1 -

（二）事故车辆情况.....- 2 -

（三）涉事人员情况.....- 2 -

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....- 3 -

（一）事故现场道路情况.....- 3 -

（二）事故车辆检验鉴定情况.....- 3 -

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....- 4 -

（一）事故发生经过.....- 4 -

（二）事故应急处置.....- 4 -

（三）善后处理情况.....- 4 -

四、事故原因分析及性质.....- 5 -

（一）事故原因.....- 5 -

（二）事故性质.....- 6 -

五、事故处理建议.....- 6 -

清城龙塘“5·6”一般道路交通事故调查报告

2024年5月6日15时10分，位于清远市清城区龙塘长隆大道际华湖蝶湾路段，一辆粤R59567号重型半挂牵引车牵引粤RJ951挂号重型自卸半挂车与一辆粤RFK998号普通二轮摩托车发生碰撞，造成摩托车驾驶人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于5月8日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、龙塘镇人民政府等有关单位组成清城区“5·6”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

清远市鸿联建材有限公司（以下简称“鸿联公司”）：社会信用代码：91441802MA4WQWP955；车辆所有人：清远市鸿联

建材有限公司；地址：清远市高新区泰基工业园城生活配套区十一号101首层。

（二）事故车辆情况

1.粤R59567号重型半挂牵引车所有人：清远市鸿联建材有限公司；品牌：东风；车辆识别代号：LGAG4DY32L8030581；发动机号：L2027287；商业保险单号：PDAA202344180000126596；有效期：2024年10月31日；强制保险单号：PDZA202344180000164909；有效期：2024年10月13日止；保险公司：中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司。

2.粤RFK998号普通二轮摩托车所有人：朱*梅，厂牌型号：启达牌；车架识别号：LN4TCAJA7K1Y91199；发动机号：190859448；交强险保单号：62308000000507115674；有效期：2024年8月19日止；保险公司：国任财产保险股份有限公司广东分公司。

（三）涉事人员情况

1.粤R59567号重型半挂牵引车驾驶人邓*飞，男，42岁，住址：广东省清远市清城区龙塘镇安丰村委会元丰村7号；驾驶证号：44180219810******4；准驾：A2E。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2.粤RFK998号普通二轮摩托车驾驶人朱*梅，女，49岁，驾驶证号：44182719750******2；准驾：C2E；住址：广东省清远市清新区三塘镇洄正村委会新兴村52号。经

公安交警现场取样检测其无酒驾行为。其本人已在事故中死亡。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

事故现场位于清远市清城区龙塘镇长隆大道与银盏大道交叉路口，道路呈东西走向，路面线形平直，沥青，路面完好，干燥，视线良好。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，市公安清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能进行检验鉴定意见为：1.粤R59567号重型半挂牵引车(粤RJ951挂号)车辆制动系：车辆第一轴轮未装备制动蹄、摩擦片，不符合技术要求；灯光设备：牵引车前左、右灯组灯光作用正常，后左、右灯组壳松动并表面捆绑橡胶带，后左、右后制动灯、后位灯、转向/危险警告信号灯常亮、作用异常，后制动灯、倒车灯无法亮启，无安装后雾灯，不符合技术要求。半挂车后制动灯、雾灯、倒车灯无法亮启，不符合技术要求；转向系符合技术要求行驶系：车辆左五轮的两轮胎花纹超过磨耗标志，左六轮的两轮胎花纹不一致，不符合技术要求。

2.粤RFK998号普通二轮摩托车：制动系符合技术要求；灯光设备：前、后灯组装备完整，车辆无法启动，前、后灯组作用无法测试；转向系：转向系装备完整，事故致转向轮受损、歪斜，转向性无法测试；行驶系：行驶系装备完整，事故致前轮受损、歪斜，行驶性能无法测试。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2024年5月6日15时10分，朱*梅驾驶粤RFK998号普通二轮摩托车沿清远市清城区龙塘镇长隆大道由西往东方向行驶，行驶至清远市清城区龙塘镇长隆大道与银盏大道交叉路口左转弯过程中，与对向行驶由邓*飞驾驶粤R59567号重型半挂牵引车牵引粤RJ951挂号重型自卸半挂车发生碰撞，造成朱*梅死亡，两车损坏。

（二）事故应急处置

2024年5月6日15时13分，清城区交警大队龙塘中队接警，15时22分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，16时42分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，邓*飞赔偿死者家属丧葬费7.6万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202400002 76号:

1.邓*飞驾驶机件不符合技术标准的机动车超过核定载质量,超速行驶,通过路口时未注意瞭望确认安全后通过,违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”，第四十八条第一款关于“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求,不得遗洒、飘散载运物。”,第四十二条第一款关于“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十二条关于“闪光警告信号灯为持续闪烁的黄灯，提示车辆、行人通过时注意瞭望，确认安全后通过”之规定,是导致此事故发生的另一方面过错。

2.朱*梅驾驶机动车通过路口未注意瞭望确认安全后通过，且左转弯时没有让直行的车辆先行，违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十二条关于“闪光警告信号灯为持续闪烁的黄灯,提示车辆、行人通过时注意瞭望，确认安全后通过。”及第五十一条第一款第七项关于“机动车通过没由交通信号灯控制的交叉路口，应当按照下列规定通行:(七)在没有方向指示信号灯的交叉

路口，转弯的机动车让直行的车辆、行人先行。相对方向行驶的右转弯机动车让左转弯车辆先行。”之规定，是导致此事故的另一方面过错。

3.邓*飞承担此事故的同等责任，朱*梅承担此事故的同等责任。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：粤R59567号重型半挂牵引车牵引粤RJ951挂号重型自卸半挂车驾驶人对事故负有同等责任。该起事故未达到（粤安监〔2017〕155号）的通知规定的超速、超载50%以上，属一般道路交通责任事故。

五、事故处理建议

根据广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知（粤安监〔2017〕155号）第五条[1]规定，粤R59567号重型半挂牵引车牵引粤RJ951挂号重型自卸半挂车不存在规定情形，不符合由同级安全生产监督管理部门牵头组成调查组开展调查的必要条件。

（一）根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条[2]规定，该起事故

---

[1].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第五条（一）经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

[2].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同

由公安机关交通管理部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定调查处理。

（二）粤R59567号重型半挂牵引车牵引粤RJ951挂号重型自卸半挂车驾驶人邓*飞承担该起事故同等责任，未达到《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）中有关道路运输车辆应承担同等及以上责任的开展调查必要条件，建议解散就此案已成立的事故调查组。

级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。

非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。